

Пользовательское соглашение об условиях использования сервиса «Каталог товаров» ООО «ДРОН.БАЙ»

Условия пользовательского соглашения являются существенными и обязательными для исполнения при использовании сервиса «Личный кабинет» (далее – «Сервис»).

1. Термины, используемые в Соглашении

1.1. Личный кабинет – специальный личный раздел Пользователя на Сайте, где содержится личная информация о Пользователе, информация о заказах, статусах их выполнения, избранных товарах, истории покупок и иная информация, доступ к которой имеет только Пользователь и Администрация Сайта.

1.2. Пользователь – физическое лицо, обладающее возможностью визуального ознакомления и управления размещённой в Сервисе информацией, в том числе посредством регистрации на Сайте или оформления заказа без регистрации.

1.3. Администрация Сайта (Сервиса) – правообладатель сайта <https://dron.by> (интернет-магазин ООО «DRON.BY»).

2. Общие положения

2.1. Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями материалов и сервисов «Личный кабинет» сайта <https://dron.by> (далее – «Сайт»). Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего законодательства Республики Беларусь.

2.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам Сервиса, Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению. Фактическое использование материалов и сервисов Сайта также означает принятие Пользователем условий Соглашения и приравнивается к заключению настоящего Соглашения. Пользователь принимает на себя обязательство соблюдать условия Соглашения с момента заключения Соглашения.

Для получения полного доступа к функциональным возможностям Сервиса (оформление заказа, добавление товаров в избранное, отслеживание статуса заказа) Пользователю достаточно пройти процедуру регистрации на Сайте, указав достоверные данные (имя, адрес электронной почты, контактный телефон). Регистрация осуществляется Пользователем самостоятельно через форму регистрации на Сайте.

2.3. Функциональные возможности Сервиса и степень доступа к ним определяются исключительно Администрацией Сайта. Базовый функционал (просмотр каталога, фильтрация, поиск) доступен без регистрации.

2.4. С момента подтверждения регистрации (активации Личного кабинета) Пользователь соглашается на использование Администрацией Сайта персональных данных Пользователя, указанных им в регистрационной форме и далее в формах Сервиса, для их обработки (в том числе, но не ограничиваясь: систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование) в целях исполнения заказов, информирования о статусе заказов, проведения маркетинговых и статистических исследований.

2.5. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 2 (двух) дней с момента размещения новой версии Соглашения на Сайте <https://dron.by>. При несогласии Пользователя с внесёнными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту и прекратить использование материалов и сервисов Сайта.

2.6. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке прекращать либо приостанавливать доступ к Сервису в случае проведения технических работ, модернизации Сайта или устранения неисправностей. Информация об этом размещается в разделе «Новости» на Сайте <https://dron.by>.

2.7. При необходимости блокировки Личного кабинета по инициативе Пользователя ему необходимо обратиться с заявлением произвольной формы к Администрации Сайта. Заявление должно содержать данные, позволяющие идентифицировать Пользователя (адрес электронной почты, указанный при регистрации, ФИО).

3. Права и обязанности Пользователя

3.1. Пользователь обязуется предоставить полную, точную и достоверную информацию при осуществлении процедуры регистрации в соответствии с вопросами регистрационной формы (имя, адрес электронной почты, контактный телефон), а также своевременно обновлять указанные данные в случае их изменения.

3.2. Пользователь обязуется не предпринимать действий, направленных на подрыв сетевой безопасности либо нарушение работы Сайта и его сервисов, программно-технических средств Администрации Сайта, в том числе не предпринимать попыток несанкционированного доступа к Личным кабинетам других Пользователей.

3.3. Пользователь не имеет права копировать (воспроизводить), перерабатывать, распространять, публиковать, скачивать, передавать, отчуждать или иным способом использовать целиком или по частям информацию на Сайте, размещённую другим Пользователем либо Администрацией Сайта, без предварительного разрешения такого другого Пользователя (правообладателя,

не являющегося Пользователем) либо Администрации Сайта. Для того чтобы использовать (копировать) такую информацию, Пользователю необходимо связаться с Администрацией Сайта через контактную информацию и получить разрешение на использование такой информации.

3.4. Пользователь обязуется не использовать Сервис для незаконных целей и целей, не предназначенных Сервисом, в том числе для распространения вредоносного программного обеспечения, спама, материалов экстремистского или порнографического характера.

3.5. Комментарии, отзывы и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в противоречие с требованиями законодательства Республики Беларусь и общепринятых норм морали и нравственности. Администрация Сайта оставляет за собой право удалять оскорбительные, недостоверные или нарушающие законодательство отзывы.

3.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несёт ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с использованием Пользователем Сервиса, содержанием Сайта, товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы, ссылки на которые могут быть размещены на Сайте, либо иными контактами Пользователя, в которые он вступил, используя размещённую в Сервисе информацию или ссылки на внешние ресурсы. Администрация Сайта не несёт ответственность за последствия действий (бездействий) Пользователя с использованием Сервиса.

3.7 Пользователь принимает положение о том, что все материалы Сайта и Сервиса или любая их часть могут сопровождаться рекламой (в том числе рекламой товаров, акций, партнёрских предложений). Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несёт какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с такой рекламой.

3.8. Пользователь имеет право в любой момент отказаться от использования Личного кабинета, направив заявление на адрес электронной почты minskmodel@gmail.com.

4. Права и обязанности Администрации Сайта

4.1. Администрация Сайта имеет право хранить информацию обо всех подключениях Пользователя, включая IP-адреса, с которых Пользователь посещает Сервис, историю заказов, добавленные товары в избранное и корзину, а также иную информацию в соответствии с действующими у Администрации Сайта локальными нормативными актами и законодательством Республики Беларусь.

4.2. Администрация Сайта имеет право без объяснения причин аннулировать учётную запись любого Пользователя либо приостанавливать её действие в случае нарушения настоящего Соглашения. Допускается аннулирование учётной записи по требованию Пользователя (путём отправки заявления на minskmodel@gmail.com), а также иных уполномоченных лиц и государственных органов.

4.3. Администрация Сайта при нарушении Пользователем настоящего Соглашения (в том числе если посчитает, что информация, предоставленная Пользователем в регистрационной форме, не соответствует действительности, либо Пользователь осуществляет действия, наносящие вред репутации интернет-магазина) имеет право приостановить или прекратить права данного Пользователя по использованию всех или некоторых возможностей (сервисов, ресурсов) Сайта без предварительного уведомления.

4.4. Администрация Сайта имеет право расширять функциональность Сайта и Сервиса (добавлять новые категории товаров, способы фильтрации, способы оплаты и доставки), изменять объём, характер и способы пользования Сайтом и Сервисом, в том числе устанавливать любые ограничения технического характера, с обязательным уведомлением Пользователей путём публикации изменений на Сайте.

4.5. Администрация Сайта имеет право посылать Пользователям сервисные сообщения, касающиеся, в частности, функционирования Сервиса, подтверждения и статуса заказов, изменений настоящего Соглашения, новостей, акций, предупреждений, предостережений. Осуществлять техническую и консультационную поддержку путём направления сообщений с использованием средств Сайта и Сервиса, электронной почты или телефона.

5. Ответственность сторон. Ограничение ответственности

5.1. Администрация Сайта не несёт ответственности за последствия несанкционированного использования Личного кабинета третьими лицами в случае передачи Пользователем своих учётных данных (логина и пароля) третьим лицам либо их утраты по вине Пользователя.

5.2. Администрация Сайта гарантирует конфиденциальность личной информации Пользователя, находящейся в его Личном кабинете. Под конфиденциальностью подразумевается режим, при котором Администрация Сайта не разглашает и не передаёт личную информацию Пользователя третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь, а также случаев, необходимых для исполнения заказа (передача контактных данных службам доставки).

5.3. Пользователи, размещающие информацию (отзывы, комментарии), по требованию компетентных государственных органов обязаны самостоятельно предоставить доказательства её правомерности и законности.

5.4. Администрация Сайта оставляет за собой право привлекать Пользователей в качестве ответчиков, свидетелей, третьих лиц и иных процессуальных сторон в суде и других государственных органах в случае нарушения Пользователем законодательства Республики Беларусь или прав третьих лиц.

5.5. Администрация Сайта не гарантирует, что Сайт и Сервис будут совместимы и/или функционировать с любым программным обеспечением компьютера или мобильного устройства Пользователя. Администрация Сайта не несёт ответственности за любой вред, который может быть причинён Пользователю третьими лицами, в том числе в результате использования внешних сайтов, ссылки на которые размещены на Сайте.

6. Прочие условия

6.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. До обращения в суд обязателен претензионный порядок. Претензия направляется на адрес электронной почты minskmodel@gmail.com. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней.

6.2. Уведомления и сообщения считаются доведёнными до сведения Пользователя, а Пользователь – надлежащим образом уведомлённым в момент отправки таких уведомлений на адрес электронной почты, указанный в регистрационных данных Пользователя, либо в Личном кабинете Пользователя, либо в мессенджеры (Telegram, Viber) при наличии предварительного согласия Пользователя на такой способ уведомления.